

התובעת:
המשיבה

ירדנה עופר, ת.ז. _____
ע"י ב"כ עו"ד _____
מרחוב _____
טלפון: _____, פקס: _____, דוא"ל: _____

הנתבע:
המבקש

- נ ג ד -
עו"ד ירקון דמאר, ת.ז. _____
ע"י ב"כ עו"ד _____
מרחוב _____
טלפון: _____, פקס: _____, דוא"ל: _____

מועד המצאת הבקשה: _____
מועד אחרון לתגובה: 29.12.2022

תגובה לבקשה לאיסור פרסום

המשיבה מתכבדת להגיש תגובתה לבקשת המבקש לאיסור פרסום בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 30.11.2022.

1. ענייננו בבקשת הנתבע (להלן: "המבקש") לאסור על פרסום דבר התביעה וכל פרט הקשור בה, בטענה מופרכת כי מדובר בתביעת "נקמה" וכי עצם ניהול התביעה יגרום לו נזק המצדיק את איסור הפרסום. התובעת (להלן: "המשיבה") מתנגדת לבקשה כפי שיפורט.
2. בפתח הדברים מובהר כי מדובר בתביעת לשון הרע לגיטימית בעקבות פרסום שפרסם המבקש אודות המשיבה, ושהוא אינו מתכחש לו. בניגוד לאמור בבקשה, סיכויי קבלת התביעה גבוהים.

הפרק המשפטי

3. הכלל והחריגים לו: עקרון "פומביות הדיון" הוא עיקרון יסודי במשפט הישראלי, כקבוע בסעיף 3 לחוק יסוד: השפיטה. העיקרון מעוגן גם בסעיף 68(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: "החוק"). מכאן שברירת המחדל היא שהליכים משפטיים מתקיימים בפומבי וניתן לחרוג מכך רק בתנאים הקבועים בחוק (רע"א 234-21 פ"ו נ' ד"ב).
4. בענייננו התנאים הקבועים בחוק אינם מתקיימים.
5. הטעם העיקרי לשיטת המבקש לאיסור הפרסום הוא פגיעה בשם טוב ובמוניטין, טעם שאינו מוזכר בחוק כעילה לאיסור פרסום.
6. בניגוד לנטען בבקשה, סעיף 70(ד) לחוק קובע כי סטייה מעקרון פומביות הדיון תעשה רק לשם מניעת פגיעה **חמורה** בפרטיות של בעל דין. זאת למשל בניגוד לפגיעה בפרטיות על רקע חשיפת מידע רפואי, שם אין דרישה בחוק לפגיעה חמורה דווקא. שכר של בעל מקצוע אינו עניין המצוי בגרעין הפרטיות של האדם, ומשכך הפגיעה אינה "חמורה".
7. המבקש לא ציין מהי אותה פגיעה אפשרית בביטחונו המצדיקה נסיגה מעיקרון הפומביות.

8. שאר הקריטריונים בסעיף אינם רלבנטיים, וממילא הבקשה לא התייחסה אליהם.
9. האיזון הראוי: גם אם יקבע בית המשפט כי עלולה להיות פגיעה חמורה בפרטיות המבקש, ואין הדבר כד, אין מקום לאיסור פרסום גורף. הלכה היא כי "על האיסור להיות מידתי לאור חשיבות פומביות הדיון לעומת היקף הפגיעה" (עניין פ"ו). בענייננו, ניתן לצמצם את הפגיעה באמצעות איסור פרסום שמות הצדדים בלבד, ודאי בשלב זה של ההליך. יוער כי אם תדחה חלילה התביעה, וכאמור – הסיכוי לכך נמוך, ניתן יהיה לקבוע איסור פרסום מקיף יותר במסגרת פסק הדין.
10. אשר על כן מתבקש בית המשפט לדחות את הבקשה לאיסור פרסום ולפסוק הוצאות לטובת המשיבה.

_____, עו"ד
ב"כ המשיבה